

0099065-85.2018.8.26.0050
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto
Magistrado: Ana Helena Rodrigues Mellim
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 31ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 23/11/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Autor:
Justiça Pública
Réu:
PEDRO DE MOURA ALVES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Helena Rodrigues Mellim

Vistos

Com razão a defesa. Segundo entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), o réu não pode ser prejudicado em razão de o fórum estar fechado durante a pandemiae, no mesmo sentido é o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
31ª Vara Criminal
Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo - SP - cep 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0099065-85.2018.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
0099065-85.2018.8.26.0050 Controle: 2018/002523
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Autor:
Justiça Pública
Réu:
PEDRO DE MOURA ALVES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Helena Rodrigues Mellim

Vistos

Com razão a defesa. Segundo entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), o réu não pode ser prejudicado em razão de o fórum estar fechado durante a pandemiae, no mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo o qual "não se mostra razoável o prolongamento da pena sem que tenha sido evidenciada a participação do apenado em tal retardamento"

Desta maneira, o acusado observou as condições impostas às fls 122.

Assim, como requerido pelo Ministério Público e nos termos do artigo 89, § 5º, da Lei nº 9.099/95, declaro extinta a punibilidade com relação ao(à) acusado(a) PEDRO DE MOURA ALVES, qualificado(a) nos autos.

Com o trânsito em julgado desta decisão, façam-se as devidas anotações e comunicações de praxe.

Se houver fiança recolhida após o abatimento da quantia aplicada a título de multa, nos termos do artigo 336 do Código de Processo Penal, intime-se o réu. Não havendo requerimento de levantamento no prazo de 90 dias, DECRETO a perda da integralidade do valor, corrigido monetariamente e acrescido dos juros, em favor do FUNAD, quando o apreendido em procedimento envolvendo crimes tipificados na Lei 11.343/06, ou ao TESOURO NACIONAL, nos demais casos, por analogia ao art. 123 do CPP e NSCGJ, art. 518, § 2º e 483).

Oportunamente, não havendo mais pendências, arquivem-se os autos, com a ciência das partes.

P.R.I.C.

São Paulo, 22 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA